



COMUNE DI FIUMICINO
(Provincia di Roma)

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 11 febbraio 2000

Modificato con deliberazioni consiliari

- n. 41 del 5 aprile 2000
- n. 28 del 21 febbraio 2002
- n. 111 del 24 settembre 2003

INDICE

Titolo I Principi generali	3
Art. 1 Comune di Fiumicino	3
Art. 2 Principi programmatici	3
Art. 3 Sede, emblema, gonfalone	4
Titolo II Partecipazione popolare e tutela dei diritti dei cittadini	4
Art. 4 Titolari dei diritti di partecipazione	4
Art. 5 Diritto all'informazione	5
Art. 6 Iniziativa popolare	5
Art. 7 Referendum consultivi e propositivi	5
Art. 8 Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte	6
Art. 9 Difensore civico	7
Titolo III Organi istituzionali del Comune	7
Art. 10 Consiglio Comunale	7
Art. 11 Organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale	8
Art. 12 Commissione per lo Statuto e gli Affari istituzionali	9
Art. 13 Forme di garanzia per le minoranze	9
Art. 14 Commissione per le pari opportunità	9
Art. 15 Giunta comunale	10
Art. 16 Sindaco	10
Art. 17 Elezione del Sindaco e nomina della Giunta	11
Titolo IV Decentramento circoscrizionale	12
Art. 18 Principi	12
Titolo V Ordinamento degli uffici e dei servizi	12
Art. 19 Principi generali di organizzazione	12
Art. 20 Articolazione degli uffici e dei servizi	12
Art. 21 Segretario generale	13
Art. 22 Direttore generale	14
Art. 23 Funzione dirigenziale	14
Art. 24 Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi	15
Art. 25 Controlli interni per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa	15
Titolo VI Servizi pubblici locali	16
Art. 26 Modalità di gestione	16
Art. 27 Nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni	16
Titolo VII Finanza, contabilità e revisione economico-finanziaria	16
Art. 28 Ordinamento contabile	16
Art. 29 Bilancio e programmazione finanziaria	16
Art. 30 Collegio dei Revisori dei Conti	17
Titolo VIII Disposizioni transitorie e finali	17
Art. 31 Entrata in vigore, Pubblicazione e Revisione dello Statuto	17
Art. 32 Regolamenti	18

STATUTO DEL COMUNE DI FIUMICINO

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Comune di Fiumicino

1. Il Comune di Fiumicino rappresenta le donne e gli uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione Italiana.
2. Il Comune di Fiumicino, consapevole delle responsabilità che gli derivano dalle straordinarie tradizioni e peculiarità storico-culturali del proprio territorio e del suo ruolo di crocevia internazionale rispetto ai grandi flussi turistici ed economici, si impegna a:
 - a) tutelare e valorizzare il patrimonio archeologico, artistico, monumentale e ambientale;
 - b) tutelare e garantire tutte le etnie e le relative diversità culturali nel rispetto delle leggi nazionali.

Art. 2 Principi programmatici

1. Il Comune di Fiumicino riconosce la validità ed il rilievo del processo di integrazione europea. Il Comune partecipa alla cooperazione con altri enti locali nell'ambito dei processi di integrazione europea e di interdipendenza internazionale, secondo i principi della Carta Europea delle Autonomie Locali. Il Comune sostiene la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla costituzione dell'Europa unita ed alla tutela dei diritti di cittadinanza europea.
2. Il Comune assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione locale ed al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione.
3. Il Comune promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacità professionali, rivolte in particolare alle fasce giovanili, svolgendo, anche, attività di orientamento, promozione e formazione professionale.¹
4. Il Comune promuove la solidarietà tra i cittadini con particolare attenzione alle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate. Opera per rimuovere le discriminazioni sessuali, fisiche, psichiche ed etniche che limitano l'esercizio effettivo dei diritti. Favorisce decorose condizioni di accoglienza ai non residenti. In particolare vengono messe in atto tutte le misure idonee ad eliminare le barriere architettoniche e gli ostacoli alla libera circolazione e realizzazione professionale dei cittadini disabili.
5. Il Comune svolge azioni positive e promuove iniziative per le pari opportunità per le donne; orienta le modalità organizzative ed i tempi dell'attività amministrativa al fine di favorire la piena ed autonoma realizzazione sociale e culturale delle donne. In tutti gli atti del Comune è utilizzato un linguaggio non discriminante. In particolare sono espresse al femminile le denominazioni degli incarichi e delle funzioni politiche ed amministrative del Comune quando sono ricoperti da donne.
6. Il Comune riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi.

¹ Comma così sostituito dalla deliberazione consiliare n. 28 del 21 febbraio 2002.

7. Il Comune tutela i diritti dell'infanzia; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, allo studio ed alla formazione nella scuola, in famiglia e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità. In particolare viene assicurata la tutela delle giovani coppie, anche garantendo gli opportuni sostegni al fine di eliminare gli ostacoli alla procreazione di figli.
8. Il Comune favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale.
9. Il Comune promuove la tutela del diritto alla salute dei cittadini, concorre ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi sanitari. Opera, in concorso con le altre Amministrazioni competenti, per assicurare la salubrità dell'ambiente, controllare e limitare gli inquinamenti, contenere la quantità di rifiuti e provvedere al loro corretto smaltimento
10. Il Comune indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio ed il patrimonio archeologico, artistico e monumentale. Protegge e valorizza il territorio agricolo.
11. Il Comune promuove e qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilità generale.
12. L'azione amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficienza, rapidità nelle procedure e distinzione dei compiti degli organi e degli uffici, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.
13. Il Comune si impegna a mettere in atto tutte le misure volte ad assicurare la massimizzazione della qualità dei servizi erogati anche mediante l'adozione di una carta dei servizi, come previsto dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.

Art. 3

Sede, emblema, gonfalone

1. Il Consiglio Comunale ha sede presso il Palazzo del Comune.
2. L'emblema del Comune è costituito da uno scudo sannitico, di colore azzurro, torre di rosso, mattonata di nero, finestrata con finestrella tonda, dello stesso, merlata alla guelfa di cinque, caricata sotto la finestrella dall'ancora di nero e da quattro spighe di grano d'oro, impugnate, attraversanti l'ancora, essa torre attraversante le prime due fasce e fondata sulla fascia inferiore della campagna interzata in fasce, la prima e la terza fascia di verde, la seconda di azzurro. Ornamenti esteriori da Comune.
3. Il drappo del gonfalone è di colore rosso.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 4

Titolari dei diritti di partecipazione

1. I diritti connessi alla iniziativa popolare ed ai referendum consultivi e propositivi si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune:
 - a) ai residenti nel Comune che abbiano compiuto i 16 anni;
 - b) agli stranieri e agli apolidi residenti nel Comune da almeno cinque anni, che abbiano compiuto il 18 anno di età, sempre che non siano incorsi in reati che prevedano per i cittadini italiani la perdita del godimento dei diritti politici.
2. Salvo quanto disposto dal precedente comma, il Comune garantisce a chiunque il godimento dei diritti di cui al presente titolo.

Art. 5

Diritto all'informazione

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione sulla propria attività.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici e liberamente consultabili, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
3. Il Regolamento:
 - a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi;
 - b) disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati, attraverso l'utilizzo di strumenti telematici;
 - c) indica le categorie di atti per le quali l'accesso può essere escluso o temporaneamente differito, a tutela della riservatezza delle famiglie e delle persone fisiche;
 - d) istituisce l'Ufficio per l'informazione dei cittadini, con sezioni distaccate.
4. Il Comune cura l'informazione dei cittadini, con particolare riguardo:
 - a) al documento programmatico della Giunta e al rapporto sullo stato della città;
 - b) ai bilanci preventivi e consuntivi;
 - c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - d) alle valutazioni di impatto ambientale annotate al registro pubblico;
 - e) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale;
 - f) ai regolamenti;
 - g) alle iniziative relative ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini.
5. Il Comune pubblica un "Bollettino" ed utilizza il proprio "Sito Internet" per informare i cittadini, in particolare, sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle proposte di carattere generale della Giunta e del Consiglio.
6. Le informazioni sull'ambiente, sul territorio e sulla popolazione, raccolte dal Comune, anche attraverso appositi registri pubblici o indagini statistiche, sono a disposizione di chiunque voglia accedervi.

Art. 6

Iniziativa popolare

1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, il quale garantisce che il Consiglio si pronunci sul progetto di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito.
2. I cittadini presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, secondo le modalità stabilite dal regolamento, il quale garantisce che la risposta venga fornita in tempo utile e comunque entro 60 giorni.

Art. 7

Referendum consultivi e propositivi

1. Il Consiglio Comunale, anche su proposte della Giunta, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri, può promuovere referendum popolari consultivi relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione:
 - a) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi ed altri prelievi;
 - b) dei provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - c) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permuta, appalti o concessioni;

- d) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone;
 - e) dei bilanci;
 - f) degli atti inerenti la tutela di minoranze etniche.
2. I cittadini esercitano l'iniziativa dei referendum popolari propositivi mediante una richiesta recante non meno di 4500 sottoscrizioni, raccolte nei quattro mesi precedenti il deposito. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti generali del Consiglio Comunale, con eccezione degli atti per i quali è inammissibile il referendum promosso dal Consiglio Comunale.
 3. Il regolamento determina le modalità di presentazione e di accoglimento dei quesiti referendari, nonché le procedure per l'informazione dei cittadini sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria.
 4. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, il Consiglio Comunale abbia deliberato sul medesimo oggetto e comunque nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha più corso.
 5. Il Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati dei referendum si pronuncia sugli stessi.
 6. La consultazione relativa a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate in unico turno e nella stessa giornata. Le consultazioni referendarie non possono coincidere con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
 7. Non possono essere presentati quesiti referendari che siano già stati oggetto di referendum negli ultimi tre anni.

Art. 8

Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni del volontariato e del privato sociale, anche su base di quartiere o di frazione, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il Consiglio comunale, al fine di assicurare forme di autogoverno adeguata ai problemi di una società complessa, può istituire consulte tematiche, organismi di rappresentanza e di consultazione, osservatori, nonché altri organismi di partecipazione, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Il regolamento istituisce, in particolare, un osservatorio, per la definizione degli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche nonché delle varie attività cittadine pubbliche e private.
4. Lo stesso regolamento prevede:
 - a) le materie sulle quali le consulte potranno esprimere pareri obbligatori e non vincolanti;
 - b) le modalità della richiesta di parere da parte del Comune;
 - c) i rapporti con le commissioni consiliari competenti;
 - d) le modalità attraverso cui associazioni, organizzazioni, enti, movimenti o comitati di cittadini, possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune, nonché al "Bollettino" comunale e alla "Rete civica" costituita nell'ambito del "Sito Internet" del Comune.

Art. 9

Difensore civico

1. Il Difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità, del buon andamento e della correttezza dell'amministrazione del Comune e delle aziende ed enti da esso controllati ed esercita le funzioni di cui all'art. 17, commi 38 e 39, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Esercita, altresì, le funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.
2. In particolare il Difensore civico tutela i diritti e gli interessi dei cittadini in attuazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dello Statuto e dei regolamenti del Comune, nonché degli Statuti e dei regolamenti delle aziende, delle società e degli enti controllati dal Comune ed esercita le proprie attribuzioni d'ufficio su istanza di persone singole, associate, di enti o altre istituzioni pubbliche o private.
3. Al Difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge. Il Difensore civico, se richiesto dall'interessato, è tenuto al riserbo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli.
4. Il regolamento individua:
 - a) i requisiti delle candidature e le modalità di selezione ed elezione de Difensore civico;
 - b) le cause di revoca, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, cessazione dalla carica;
 - c) la sede e le risorse e la remunerazione del Difensore civico;
 - d) la durata dei mandati;
 - e) le modalità di contestazione agli organi competenti delle violazioni dei diritti e degli interessi dei cittadini operate dall'amministrazione;
 - f) i rapporti con il Consiglio comunale, in particolare in merito all'informazione sui risultati della propria attività.
5. Il Sindaco, anche su richiesta del Difensore civico, può proporre a pubbliche amministrazioni statali o regionali, o ad enti o aziende pubbliche che abbiano gli uffici nel territorio comunale, la stipula di convenzioni per consentire al Difensore civico di esercitare le proprie competenze nei loro confronti. Il Difensore civico comunale coordina la propria attività con il Difensore civico della Regione Lazio, anche al fine di assicurare la piena tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini nell'ambito delle unità sanitarie locali.

TITOLO III

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

Art. 10

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo generale e di controllo politico-amministrativo del Comune ed esercita le funzioni ad esso conferite dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto.
2. Il Consiglio gode di autonomia organizzativa e dispone di specifici fondi di bilancio per il proprio funzionamento e per l'espletamento della primaria funzione di controllo. Il Comune assicura ai Consiglieri ed ai gruppi consiliari le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni.
3. Nell'ambito del Consiglio comunale è eletto un Presidente e sono istituiti, secondo le modalità previste dal Regolamento del consiglio comunale:
 - a) l'Ufficio di presidenza;
 - b) le Commissioni permanenti;
 - c) i Gruppi consiliari.

assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi dell'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le dimissioni di uno o più Assessori devono essere presentate al Sindaco.
5. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

TITOLO IV DECENTRAMENTO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 18 Principi

1. Il Comune di Fiumicino, consapevole della sua connotazione urbana di Comune policentrico, equilibra la propria azione amministrativa offrendo risposte adeguate alle diverse esigenze delle sue frazioni.
2. Il Comune può esercitare la propria azione amministrativa anche attraverso il decentramento circoscrizionale. È in ogni caso assicurata la presenza diffusa sul territorio dei principali uffici aperti al pubblico, al fine di consentire l'accesso agli stessi da parte dei cittadini residenti nelle frazioni. In tali uffici è assicurata la medesima qualità dei servizi stessi.
3. Le forme del decentramento amministrativo e gli organismi di partecipazione a livello decentrato sono individuati dal regolamento.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 19 Principi generali di organizzazione

1. Il Comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, favorisce la distinzione tra l'attività di governo e di indirizzo politico - amministrativo e di controllo, spettante agli organi rappresentativi, e l'attività di gestione tecnica ed amministrativa, di competenza della dirigenza amministrativa.
2. Il Comune individua regole generali che consentano un'obiettiva e trasparente gestione amministrativa da parte degli uffici comunali e disciplina l'ordinamento dei propri uffici e del personale secondo criteri di efficienza, efficacia, responsabilità e funzionalità, nei modi stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento e nel rispetto delle norme contrattuali, anche attraverso la previsione di controlli interni.
3. L'Amministrazione promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la formazione, la responsabilizzazione dei dipendenti e la valorizzazione delle risorse umane.

Art. 20 Articolazione degli uffici e dei servizi

1. Il Consiglio comunale definisce le linee fondamentali ed i criteri di organizzazione degli uffici comunali, nel rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento.

2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è deliberato dalla Giunta, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi, dallo Statuto e dalle linee fondamentali definite dal Consiglio comunale, secondo i seguenti criteri:
 - a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività definiti dagli organi politici, tramite la definizione degli obiettivi e l'assegnazione delle risorse operata nel Piano esecutivo di gestione, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
 - b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali della dirigenza;
 - c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
 - d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
 - e) armonizzazione dell'organizzazione degli uffici, degli orari di servizio e di apertura, con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.
3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, altresì, le modalità di assunzione all'impiego, i requisiti d'accesso, le procedure concorsuali e determina la dotazione organica complessiva, nel rispetto della professionalità espressa dai dipendenti e delle esigenze organizzative dell'Amministrazione.
4. La dotazione organica dell'Ente è la derivazione immediata e diretta dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, le cui funzioni sono definite in applicazione delle leggi, delle norme dello Statuto dell'ente e degli altri regolamenti, nonché dei contratti collettivi di lavoro che dettano norme per le materie specifiche. L'assegnazione del personale nei singoli posti viene effettuata dal dirigente responsabile sulla base delle risorse umane affidate, nel rispetto dei requisiti giuridici e professionalità acquisita da ciascun dipendente.
5. Il Regolamento può anche prevedere servizi ed unità operative autonome o di progetto, nonché l'utilizzo di strutture esterne per lo svolgimento di compiti di supporto.

Art. 21

Segretario generale

1. Il Segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo Statuto, dal regolamento o conferitigli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa.
2. Il regolamento definisce i rapporti tra il Segretario generale e il Direttore generale, se istituito.
3. La Giunta Comunale attribuisce l'incarico di Vice Segretario Generale con funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del titolare della Segreteria Generale, e di supporto operativo, individuando l'incaricato, sentito il Segretario Generale, fra i dirigenti di ruolo di livello apicale.
4. Su richiesta del Sindaco il Segretario Generale appone il parere di legittimità sulle deliberazioni di Consiglio e di Giunta.
5. Su richiesta del Presidente della Commissione di controllo per la trasparenza degli atti amministrativi, il Segretario Generale esprime il parere di legittimità.

Art. 22

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore generale al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato, per una durata complessiva non superiore a quello del proprio mandato elettivo di Sindaco.
2. Il Direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo; sovrintende alla gestione complessiva dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, anche in ordine alle funzioni amministrative attribuite o delegate al Comune dallo Stato o dalla Regione.
3. Il Direttore generale viene scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione sulla base di curriculum formativi e professionali che ne comprovino le capacità gestionali e organizzative e deve essere in possesso almeno del titolo di studio del diploma di maturità e di almeno cinque anni di esperienza maturata e documentata presso enti e/o aziende pubbliche e private.
4. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, al quale riferisce sul funzionamento degli uffici e dei servizi e sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e dal quale può essere revocato, previa deliberazione di Giunta Municipale.
5. Le funzioni di Direttore Generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Generale ai sensi dell'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 23

Funzione dirigenziale

1. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. I dirigenti:
 - a) sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati;
 - b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dagli organi politici, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e autonome proposte, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
 - c) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
 - d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
 - e) fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge ad altri organi del Comune, esercitano tutte le competenze amministrative come elencate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco, a tempo determinato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, anche a prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi e sono rinnovati o revocati sulla base dei risultati della gestione.

4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti ai dipendenti in possesso di idonea qualifica funzionale, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, nonché tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Art. 24

Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune informa l'attività amministrativa a criteri di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e partecipazione, uniformando le procedure ai principi fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Il procedimento, iniziato d'ufficio o ad istanza di parte, deve essere concluso con l'adozione di provvedimento espresso, motivato con la sola eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, con l'indicazione dei presupposti di fatto, delle ragioni giuridiche che hanno supportato la decisione della Amministrazione, nonché del termine e della autorità cui l'interessato può proporre ricorso.
3. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi, salvo i casi in cui detto termine è già fissato per legge o regolamento, è di sessanta giorni decorrente dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.
4. Il Consiglio Comunale determina con regolamento:
 - a) per quali procedimenti il termine di sessanta giorni può essere prorogato, sospeso o interrotto, e con quali modalità;
 - b) i criteri per la individuazione del responsabile della istruttoria del procedimento e della adozione del provvedimento finale, determinandone competenze e funzioni;
 - c) le modalità di partecipazione e di intervento ai procedimenti amministrativi da parte degli interessati cui è stato comunicato l'avvio del procedimento nonché dei soggetti portatori di interessi pubblici, privati o di interessi diffusi, con la sola esclusione dei procedimenti diretti alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;
 - d) i procedimenti che possono essere conclusi previo accordo preventivo con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
 - e) le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari di qualunque genere.

Art. 25

Controlli interni per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa

1. Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai principi di cui all'art. 19.
2. Nell'ambito dell'amministrazione comunale sono individuate le strutture e le procedure idonee a soddisfare le seguenti finalità:
 - a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, attraverso controlli di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati, attraverso il controllo di gestione;
 - c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
 - d) valutare l'adequazione delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti, attraverso un sistema di valutazione e controllo strategico.

3. I Controlli di cui alle lettere a) e b) del precedente comma sono disciplinati dal Regolamento di contabilità: I controlli di cui alle lettere c) e d) del precedente comma sono disciplinati dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO VI

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 26

Modalità di gestione

1. I servizi reali sono di regola gestiti in forma d'impresa dall'autorità di area vasta. Quelli personali di regola sono gestiti anche a livello decentrato.
2. L'assunzione di un servizio pubblico locale è deliberata dal Consiglio comunale con provvedimento motivato. Allo stesso modo, la scelta delle forme di gestione è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire.
3. Il Consiglio Comunale dispone altresì che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti.

Art. 27

Nomina di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni

1. Sulla base degli criteri generali stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. La cessazione dalla carica del Sindaco comporta l'automatica decadenza degli amministratori, di cui al precedente comma, i quali esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
3. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi in cui esista esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio agli interessi del Comune o dell'Ente. Sono altresì revocati nei casi di accertata grave irregolarità nella gestione.

TITOLO VII

FINANZA, CONTABILITÀ E REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 28

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, nonché dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali espressamente rivolte agli enti locali ed in conformità alle norme del presente Statuto.

Art. 29

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono presentati dalla Giunta al Consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge, per l'approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza; il bilancio pluriennale, elaborato in termini di competenza e di durata pari a quello della Regione Lazio, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del Comune.
3. Il Piano esecutivo di gestione (PEG) individua gli obiettivi e le risorse di ogni area dirigenziale, per l'attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi ed è deliberato dalla Giunta comunale, anche sulla base dell'istruttoria e delle proposte dei dirigenti.
4. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto, ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 1995.
5. Il rendiconto è accompagnato da una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.
6. Il rendiconto e la relazione di accompagnamento sono presentati dalla Giunta al Consiglio di norma trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, e comunque almeno dieci giorni prima della data di convocazione del Consiglio comunale.

Art. 30

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo, secondo le previsioni e modalità previste dal regolamento. Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria, patrimoniale e fiscale della gestione. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, la tecnica del campione costituisce il normale strumento di indagine del Collegio.
2. I Revisori dei conti adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza.
3. Ove emergano gravi irregolarità nella gestione il Collegio ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale il quale provvede a convocare il Consiglio Comunale nel termine previsto dal regolamento, iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio dei Revisori.
4. Il Collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione alla proposta di deliberazione del rendiconto medesimo, esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Collegio dei Revisori svolge le stesse funzioni con le stesse competenze anche nei confronti delle istituzioni.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

Entrata in vigore, Pubblicazione e Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto, dopo il controllo da parte del competente organo regionale, è affisso all'Albo Pretorio Comunale per 30 giorni consecutivi al termine dei quali entra in vigore ed è pubblicato nel "Sito Internet" del Comune.
2. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 8 giugno

1990, n. 142. Prima di essere poste all'esame della competente Commissione Consiliare, le proposte di revisione dello Statuto sono affisse all'albo pretorio per non meno di dieci giorni, pubblicate sul "Sito Internet" del Comune e portate a conoscenza dei cittadini con la pubblicazione su almeno due quotidiani e con altri idonei strumenti di comunicazione.

3. Il presente Statuto abroga integralmente e sostituisce il precedente Statuto adottato dal Comune.

Art. 32

Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale procede all'approvazione dei regolamenti previsti dallo Statuto entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso. Fino a tale data, limitatamente alle materie e discipline espressamente demandate ai regolamenti, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Sino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regolamentari previste dallo Statuto, continuano ad applicarsi quelle in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della Legge.